

RSPE Base

Critérios de análise por benefício · versão 7.0.0 · base jurídica 2026-10-01b

Este documento diz, benefício por benefício, o que o programa lê no RSPE, que regra aplica, o que presume e o que deixa para o defensor conferir. Toda regra numérica vem do arquivo **base_juridica.json** (editável e versionado). Na versão 7 as fundamentações do programa passaram por revisão jurídica geral (Prescrição, Auditoria, Indulto/Comutação, Extinção, Ficha e petição), com os precedentes conferidos e as teses divergentes apresentadas como tese.

Premissas gerais. (1) **Facilitador:** o programa extrai tudo do RSPE, mas mostra na linha só o que decide o benefício; o restante fica na ficha do assistido, na memória de cálculo e no "Como cheguei a este resultado". (2) **Nada é presumido contra o assistido:** o que depende de dado que o RSPE não traz fica "a verificar", e a tese favorável que não é pacífica aparece como tese, nunca como certeza. (3) **Presunção de hipossuficiência:** multa e reparação do dano nunca bloqueiam um benefício no programa; a petição instrui a impossibilidade. (4) **Lei da época do fato:** hediondez para frações, frações e prescrição seguem a lei vigente na data do fato, retroagindo só o que for mais benéfico (CF, art. 5º, XL). Exceção: nos Decretos 2024/2025 (e nos que não dizem "praticado após"), a vedação a crime hediondo é aferida na data do decreto, como decide o STJ, com a tese da irretroatividade registrada. (5) **O programa não afirma erro:** a Auditoria aponta "alerta" ou "verificar" e fundamenta. (6) **Cálculos próprios:** indulto/comutação, prescrição, extinção, falta nos 12 meses e remição; progressão, livramento e término são as datas do SEEU, conferidas pela Auditoria. A pena é contada como o SEEU conta (ano de 365 dias, mês de 30; prazos pelo calendário - CP, art. 10).

1. Dados que o programa extrai

Fonte	O que é lido	Para que serve
Cabeçalho / situação	Nome, CPF, nascimento, execução, vara, regime atual, status, data de geração, "(Extinta)", "(Em livramento condicional deferido em ...)"	Identificação; estado da execução (não iniciou, interrompida, livramento, aberto, cumprida, extinta); RSPE desatualizado (mais de 60 dias)
Pena	Pena total, cumprida, remanescente, remidos (perdidos), término, data-base, previsões do SEEU	Datas de progressão, livramento e término como impressas; âncora do tempo cumprido no indulto
Crimes (linha a linha)	Lei, artigo, parágrafo/inciso, pena, fato, denúncia, sentença, trânsito (acusação e ambas as partes), VGA, morte, reincidência comum/específica, frações do SEEU, "Extinto"	Hediondez pela época do fato; frações legais; prescrição por crime; impeditivos de indulto; capitulação anacrônica
Incidentes	Tipo, situação, datas de decisão e de referência, complemento	Livramento, extinções parciais, remições, regressões, faltas, data-base, indulto/comutação já decididos
Eventos	Prisões, solturas, fugas, recapturas, interrupções e o processo de cada uma	Períodos de custódia, detração, fugas, suspensão e interrupção da prescrição
Ficha disciplinar (SIAPEN)	Conduta, trabalho, atestados, estudo, faltas, PADIC, regressões, sexo, autos citados	Remição a requerer, conferência atestado x RSPE, conduta; vínculo pelo CPF, pelos autos ou pelo nome

2. Progressão de regime

- **Data:** a previsão impressa pelo SEEU. O programa não recalcula a progressão; sem data no RSPE, mostra o motivo (não consta, pena interrompida, não iniciou).
- **Conferência da fração (Auditoria):** a fração do SEEU é comparada, crime a crime, com a da lei da data do fato, aplicada a mais benéfica posterior (STJ, Tema 1354). Divergência que prejudica o assistido gera alerta com fundamentação pronta para a impugnação.

Fato	Comum prim.	Comum reinc.	VGA prim.	VGA reinc.	Hed. prim.	Hed. reinc.*	Hed. morte prim.	Hed. morte reinc.*
até 28/03/2007	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
de 29/03/2007 a 22/01/2020	1/6	1/6	1/6	1/6	2/5	3/5	2/5	3/5

Fato	Comum prim.	Comum reinc.	VGA prim.	VGA reinc.	Hed. prim.	Hed. reinc.*	Hed. morte prim.	Hed. morte reinc.*
de 23/01/2020 a 09/10/2024	16%	20%	25%	30%	40%	60%	50%	70%
de 10/10/2024 a 24/03/2026	16%	20%	25%	30%	40%	60%	50%	70%
de 25/03/2026 a 07/05/2026	16%	20%	25%	30%	70%	80%	75%	85%
desde 08/05/2026	1/6	20%	25%	30%	70%	80%	75%	85%

* Até 22/01/2020, a fração do reincidente em hediondo vale para qualquer reincidente (Lei 8.072/90, art. 2º, § 2º); a partir de 23/01/2020, só para o reincidente específico em crime hediondo - ao genérico aplica-se a do primário (abaixo).
Feminicídio primário: 55% de 10/10/2024 a 24/03/2026 (art. 112, VI-A) e 75% desde 25/03/2026 (VI, d), vedado o livramento. Desde 08/05/2026 (Lei 15.402/2026), 20% é o do reincidente em crime diverso (III).

- **Reincidente genérico em hediondo** (não específico): fração do primário - 40%, ou 50% com morte (STJ, Temas 1084 e 1196; STF, Tema 1169: os 60% e os 70% só valem para o reincidente específico). Para fato anterior a 23/01/2020, os 40% retroagem por serem mais benéficos que os 3/5 da Lei 11.464/2007. O programa só afirma "reincidência genérica" quando o cálculo não a marca como específica e nenhuma condenação anterior por hediondo, transitada antes do fato, consta do RSPE; se houver, não alerta.
- **Reincidente em crime com VGA** cuja condenação anterior não teve violência: 25% por analogia (STJ, AgRg no HC 675.062; ratio do Tema 1084) - ponto "a verificar", porque o RSPE não informa a natureza da condenação anterior.
- **Hediondez**: pelo parágrafo/inciso impresso no tipo penal (roubo § 2º-A, I e § 3º; homicídio § 2º; furto § 4º-A etc.) e pela data da lei que incluiu o crime no rol (tabela hediondos.desde). Tráfico privilegiado nunca é hediondo (LEP, art. 112, § 5º; STF, Súmula Vinculante 63 e HC 118.533; STJ, Tema 600).
- **Capitulação criada depois do fato**: o alerta diz se é tipo, qualificadora ou majorante, qual é e o que valia na data do fato (ex.: majorante do art. 157, § 2º-A, I - emprego de arma de fogo, com aumento de 2/3; na época, o § 2º, I, com aumento de 1/3 até a metade).
- **Data-base**: a do SEEU, conferida pela Auditoria. Falta grave reinicia a contagem na data do cometimento, sobre a pena remanescente (LEP, art. 112, § 6º; Súmula 534/STJ; Tema 709); a unificação não altera a data-base (Tema 1006); a progressão vale da data do preenchimento dos requisitos, não da decisão (Tema 1165). Alertas próprios: progressão na data da decisão, mais de um regime inicial, regime inicial depois da primeira prisão, alteração de data-base avulsa (fixa) e guia suspensa somada na pena total (Tema 1106).
- **Situação e cores**: vencido (amarelo forte, com a dica de conferir criminológico, indeferimento ou falta), laranja até 30 dias, amarelo até 60, verde até 90; acima, "Em cumprimento". "Não se aplica" em livramento, no aberto, não iniciou ou interrompida. **Pedido feito**: marcado o pedido, a situação passa a "Pedido feito em dd/mm/aaaa" (azul; amarelo se a situação mudou depois do pedido).
- **Exame criminológico** (Lei 14.843/2024): só dica sobre a irretroatividade; não muda cor nem gera alerta.

O que fica para conferir

Exame criminológico e atestado de conduta (LEP, art. 112, § 1º), procedimento disciplinar de eventual falta e o atestado de pena oficial.

3. Livramento condicional

- **Cabimento**: pena igual ou superior a 2 anos (CP, art. 83, caput).
- **Fração**: mais de 1/3 (não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes - inciso I); mais de 1/2 (reincidente em crime doloso - inciso II); mais de 2/3 (hediondo, tortura, tráfico, tráfico de pessoas, terrorismo - inciso V), vedado só ao reincidente específico demonstrado no RSPE (CP, art. 83, V; Lei 11.343/06, art. 44, p. ú.). Ao reincidente genérico em hediondo: 2/3.
- **Vedações da LEP, art. 112**: Vedado o livramento (LEP, art. 112): hediondo com morte primário (VI, a) e reincidente em hediondo com morte (VIII) desde 23/01/2020; feminicídio primário (VI-A) de 10/10/2024 a 24/03/2026; a partir de 25/03/2026 (Lei 15.358/2026): VI, a; VI, b (comando de organização criminosa ultraviolenta); VI, d (feminicídio primário) e VIII. A retroação do 50% sem a vedação é entendimento do STJ (Tema 1196); no STF é o Tema 1319, com repercussão geral reconhecida e mérito pendente.
- **Em livramento**: lido de "(Em livramento condicional deferido em ...)" ou de incidente concedido não revogado; regime diverso, prisão/interrupção posterior ou suspensão geram "A verificar (livramento)" e um

alerta na Auditoria.

- **Requisito subjetivo:** bom comportamento em todo o histórico (STJ, Tema 1161) e ausência de falta grave nos 12 meses (CP, art. 83, III, b). A falta grave não interrompe o prazo do livramento (Súmula 441/STJ; Tema 709) nem desloca a data-base: o alerta "data-base do livramento coincide com a de falta grave" aponta o desvio.
- **Reparação do dano** (art. 83, IV, "salvo efetiva impossibilidade"): o programa nunca bloqueia; a petição deve instruir a impossibilidade (STJ, AgRg no HC 799.167).
- **Pedido feito:** mesma regra da progressão - a situação passa a "Pedido feito em dd/mm/aaaa".

4. Indulto e comutação (decretos de 2000 a 2025)

O programa analisa **24 decretos lidos de fichas da base jurídica** (natalinos de 2000 a 2023 e os do Dia das Mães de 2017 e 2018) e, em detalhe, os **Decretos 11.302/2022, 12.338/2024 e 12.790/2025**. A aba mostra, para cada assistido, o mapa dos decretos desde a primeira prisão: verde cabe, laranja a verificar, azul concedido, roxo indeferido, vermelho não cabe, vermelho-escuro impeditivo, cinza execução posterior e **preto pedido feito** (o pedido é marcado por decreto). Concedidos e indeferidos vêm dos incidentes do RSPE e prevalecem sobre a conta.

Passo 1 - situação na data de referência (25/12)

- **Pena cumprida:** a pena cumprida do SEEU na data do RSPE, descontados o cumprimento e as remições posteriores à data do decreto; a diferença para a soma dos eventos aparece no "Como cheguei a este resultado". Detração conta (Decretos 2024/2025, art. 5º).
- **Em cumprimento na data:** os requisitos de tempo exigem pena em cumprimento em 25/12 (preso ou em livramento); prisão provisória encerrada antes conta só como detração ("não iniciou o cumprimento").
- **Reincidência** conforme o RSPE; **VGA** pelo campo do SEEU e pelo tipo (violência elementar: ameaça, roubo, extorsão, estupro, lesão e homicídio dolosos; o art. 146 do CP, que admite "qualquer outro meio", depende do campo VGA); maiores de 60 anos têm os lapsos pela metade (2024/2025, art. 9º, § 2º, I).

Passo 2 - crimes impeditivos

- **Decretos 2024/2025** (art. 1º): hediondez aferida na data do decreto (STJ: AgRg no HC 955.700, 1.014.986, 1.076.757 e 1.087.914). Hediondez posterior ao fato fica "a verificar", com a tese da irretroatividade (STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR).
- **Decretos antigos:** nos que falam em crime "praticado após" a lei (2009 a 2016), hediondez pela data do fato; nos que só dizem "hediondos" (2017 em diante), a hediondez superveniente fica "a verificar" pelas duas correntes.
- **Concurso com impeditivo** (2024/2025, art. 7º, p. ú.): os crimes não impeditivos só depois de 2/3 da pena do impeditivo, aferidos à parte (STJ, HC 1.066.254). Com hediondez superveniente, o texto mostra as duas contas - pela corrente do STJ (todos os hediondos) e pela irretroatividade (só os impeditivos certos) - e o resultado de cada uma; se só a tese dá o benefício, fica "a verificar (tese)".
- **Tráfico privilegiado** não é impeditivo (STJ, Tema 1336; STF, Tema 1400); em 2022, indultável pelo art. 5º c/c art. 7º, VI.
- **Violência doméstica/contra a mulher** (2024/2025, art. 1º, XVII; 2022, art. 7º, III, c): impeditivo com sinal de vítima mulher (vara, tipo, art. 129, § 13); no art. 129, §§ 9º a 11, sem esse sinal, "a verificar".
- **Fato posterior** a 25/12 ou sentença posterior à publicação: fora da soma, sem impedir os demais.

Passo 3 - falta grave e trânsito

- **Art. 6º (2024/2025):** falta com sanção reconhecida em juízo nos 12 meses de calendário antes da referência, pela data do fato, até a publicação, impede. Fuga registrada como evento é tratada como falta grave, com a marcação "falta não homologada" (a homologação pode ser posterior - STJ, Tema 1195, salvo inércia ou mora estatal). Falta sem a data do fato no RSPE não é presumida dentro da janela: fica "a verificar". A falta não interrompe o prazo (Súmula 535/STJ).
- **Decretos antigos:** janela própria de cada decreto (12 meses, 24 com violência em 2002/2003; contada da publicação ou da referência, conforme o texto); sem janela (Dia das Mães 2017), qualquer falta punida.
- **Trânsito:** "Trânsito não informado no RSPE" ou "trânsito posterior à publicação" ficam "a verificar" com a regra do decreto: em 2024/2025, alcança se houve trânsito para a acusação ou se o recurso da acusação não visa majorar a pena nem alterar as condições (art. 2º, I e II); em 2022, salvo recurso da acusação de qualquer natureza após o 2º grau (art. 9º, p. ú.).

Passo 4 - hipóteses (Decretos 2024/2025, art. 9º) e comutação

Inciso	Requisito objetivo (primário / reincidente)	Como o programa decide
I	Pena ≤ 8 anos sem VGA; 1/5 / 1/3 cumprido	Possível ou não atinge pela pena cumprida em 25/12
II	Pena ≤ 12 anos sem VGA; 1/3 / 1/2	Idem
III	Pena ≤ 4 anos com VGA; 1/3 / 1/2	Idem
IV	15 / 20 anos ininterruptos	Maior período contínuo de custódia (a remição do período conta)
V	20 / 25 anos não ininterruptos	Soma dos períodos
VI	10 / 15 anos ininterruptos no semiaberto	Semiaberto até 25/12
VII	Aberto, PRD ou sursis; 1/6 / 1/5	Regime na data
VIII	Livramento ou aberto; remanescente ≤ 6 / 4 anos	Regime/LC e remanescente na data
IX, X	Egressos / monitoramento no semiaberto	"A verificar" quando o regime permite
XI	Pena ≤ 12 anos; semiaberto/aberto; saídas ou trabalho externo	Possível com 5 saídas no RSPE ou pela ficha; senão "a verificar"
XII, XIII	Pena ≤ 12 anos; estudo ou curso	Pela ficha disciplinar, se importada; senão "a verificar"
XIV	Patrimônio sem VGA, bem ≤ 1 salário mínimo	"A verificar" (valor do bem)
XV	Patrimônio sem VGA com reparação, dispensada pelo art. 12, § 2º	Possível ao assistido da Defensoria (incapacidade presumida); crime a crime
XVI	Saúde / deficiência	"A verificar"
art. 13	1/5 / 1/4 cumprido → redução de 1/5 (2/3 no § 2º)	Calculada em 25/12; "Prejudicada" se o indulto do mesmo decreto cabe (§ 5º). Comutação concedida não prejudica o indulto

- **Decreto 11.302/2022:** art. 5º (pena máxima em abstrato até 5 anos, crime a crime), art. 4º (70 anos), art. 7º (exclusões), art. 11, p. ú. (cumprida a pena do impeditivo), art. 8º e art. 15 (PSC) como avisos.
- **Multa:** indultável e nunca óbice; incapacidade econômica presumida ao assistido da Defensoria (2024/2025, art. 12, § 2º, I).

Janela "Verificar indulto/comutação" e fundamentação

- Um decreto por vez, na ordem: 1 · Crimes (selo de cada crime), 2 · Resultado (status e motivo em uma linha), 3 · Comparativo com os incisos (fechado, abre pela setinha) e 4 · Como cheguei aqui (ordem dos crimes, início do cumprimento, cada período até a data de referência - conta ou não conta, e de quais crimes -, remições, a conta do cumprido, o requisito, a imputação ao impeditivo, a falta e o que conferir no SEEU).
- A fundamentação para a petição traz o motivo decisivo quando não cabe; pede só as penas dos crimes não impeditivos quando o benefício é parcial; e, se o benefício já foi concedido no RSPE, diz que não há pedido a formular.

5. Prescrição (crime a crime - CP, art. 119)

Pena (art. 109)	Prazo
maior que 12 anos	20 anos (I)
maior que 8 até 12	16 anos (II)
maior que 4 até 8	12 anos (III)
maior que 2 até 4	8 anos (IV)
de 1 até 2	4 anos (V)
menor que 1	3 anos (VI); 2 anos para fato até 05/05/2010

Pretensão punitiva

Prazo pela pena aplicada (art. 110, § 1º), metade pelo art. 115; intervalos fato→denúncia (fatos até 05/05/2010), denúncia→sentença e sentença→trânsito. Acórdão condenatório, pronúncia (Súmula 191),

embargos e recursos inadmitidos (art. 116, III) não constam do RSPE: avisos para conferir. Crime continuado e concurso formal sem o acréscimo (Súmula 497).

Pretensão executória

- **Prazo:** pena aplicada, +1/3 se reincidente (art. 110, caput; Súmula 220/STJ: não na punitiva), metade pelo art. 115 (exceção da Lei 15.160/2025 para fatos desde 04/07/2025). Reincidência marcada sem condenação anterior transitada no RSPE: calcula sem o +1/3 e mostra o resultado com ele.
- **Termo inicial** (art. 112, I): trânsito para a acusação até 12/11/2020 (modulação); depois, trânsito para ambas as partes (STF, Tema 788). Sem o trânsito final e com trânsito para a acusação posterior a 12/11/2020, o resultado fica "A VERIFICAR". A peça diz qual trânsito foi usado.
- **Cumprimento desta pena** (custódia, regime, livramento) interrompe e impede o curso (arts. 112, II, e 117, V). **Prisão por outro processo** suspende (art. 116, p. único). Prisão lançada em processo desta execução já transitado conta como cumprimento.
- **Retomada depois da fuga:** o flagrante lançado só em outro processo é suspensão; vira retomada do cumprimento (interrupção na data do ato) apenas quando, depois dele, há ato desta execução (livramento, progressão, regressão, remição, soma/unificação). Prescrição que depende de lançamento duvidoso aparece como "Prescrição possível - conferir a guia" (amarelo).
- **Fuga ou revogação do livramento** (art. 113): prazo pelo saldo da pena; a detração (prisão provisória anterior ao trânsito) é pena cumprida e sai do saldo, mas não altera o prazo contado pela pena aplicada (STJ, AgRg no HC 967.565). Outra interrupção (soltura, descumprimento) segue a pena aplicada (STF, HC 236.292).
- **Várias condenações na fuga:** o RSPE não informa como o SEEU imputou o tempo cumprido. O saldo de cada condenação é digitado na janela "Calcular" (cálculo do SEEU da data da fuga, atestado ou decisão; em branco vale zero). Sem ele, o programa não estima: só afirma o que vale em qualquer imputação. Como tese, mostra a ordem cronológica do trânsito (STJ, AgRg no REsp 1.858.048), o art. 76 (reclusão antes de detenção) e a pena maior primeiro (AgRg no HC 1.075.773); na fundamentação, pede primeiro a adoção do critério e depois a prescrição.
- **Novo crime** depois do termo (art. 117, VI) reinicia na data do fato, salvo prescrição já consumada (STJ, RHC 168.441). Recaptura depois da consumação não interrompe.
- **Modalidades** em "editar dados": PRD (pena inteira), sursis (do trânsito da decisão que o revoga), medida de segurança; imprescritíveis (racismo; arts. 140, § 3º, 359-L e 359-M ficam "a verificar"); multa: aviso do Tema 1.405/STJ.
- **Resultado:** vermelho aparente; amarelo iminente (até 180 dias), "a verificar" ou "possível - conferir a guia". A fundamentação para a petição só sai com resultado firme (vermelho). "Como cheguei a este resultado" explica cada período, a regra, a conta e o que conferir na guia.

6. Extinção da pena

- **Já extinta no RSPE** (azul): "(Extinta)", incidente de extinção sem processo ou todos os crimes extintos; extinção parcial tira o crime das somas, frações e prescrição.
- **Extinção cabível** (vermelho): pena integralmente cumprida ou término alcançado (LEP, arts. 66, II, e 109); livramento com período de prova expirado sem revogação (CP, art. 90; LEP, art. 146; Súmula 617/STJ - observado o art. 89); detração que alcança toda a pena ("a verificar": a mesma prisão pode servir a várias condenações). Prescrição e indulto ficam nas próprias abas.
- **Multa pendente:** não obsta a extinção ante a alegada hipossuficiência, salvo decisão motivada que indique a possibilidade de pagamento (STJ, Tema 931, revisão de 28/02/2024); há julgados exigindo prova com base na ADI 7.032 (STJ, REsp 2.055.935) - instruir o pedido por cautela.

7. Ficha disciplinar e remição

- **Remição:** 1 dia a cada 3 trabalhados (LEP, art. 126, § 1º, II; Súmula 562/STJ se externo) e 1 a cada 12 horas de estudo em pelo menos 3 dias (§ 1º, I). Cada atestado e cada matrícula da ficha é confrontado com as remições do RSPE; o RSPE não diz a origem de cada remição, por isso o programa aponta "requerer" só quando não há remição lançada depois.
- **Estudo:** horas declaradas ou estimadas em 4 h por dia útil, só para orientar; a petição pede a certidão de frequência e não usa a estimativa.
- **Falta grave:** perda de até 1/3 dos dias remidos, contados da infração, sem desconto em duplicidade (LEP, art. 127; STJ, HC 398.850/SP); reinício da progressão (Súmula 534); sem efeito sobre livramento, indulto e

comutação (Súmula 535). Fuga é, em tese, falta grave (LEP, art. 50, II) e o operador decide, pelo botão Preencher, se houve falta.

- **Situação:** com todos os itens conferidos (✓), passa a "Conferido"; com o pedido marcado, "Pedido feito em dd/mm/aaaa".

8. Auditoria

Nível	Quando	Exemplos
Alerta	Divergência com efeito concreto para o assistido	Fração maior que a legal; hediondez ou capitulação anacrônica; soma das penas ≠ total; data-base fixa ou na data da decisão; perda de remidos acima de 1/3 ou em duplicidade; reincidência sem condenação anterior no RSPE
Verificar	Pode ter efeito, mas depende de dado que o RSPE não traz	Livramento incerto; reincidente em crime violento (25%?); falta a apurar; trânsito não informado; data-base sem marco legal
Info / OK	Sem efeito prático imediato (ocultos por padrão) / conferido	Hediondez pelo parágrafo; multa cominada; fração conforme a lei

- Cada alerta traz a **fundamentação para a impugnação** em parágrafos curtos: o que o cálculo mostra (processo, crime, dados do RSPE), por que está errado (fundamento), o prejuízo ao assistido e o pedido. Só geram texto os pontos cuja correção favorece o assistido.
- **Dar baixa** exige o motivo; o alerta sai da linha (sem pendências, "Guia em ordem") e fica no **Histórico de alertas**, com data e motivo, de onde pode ser reaberto. A baixa vale pelo tipo do ponto e pelo crime e sobrevive à reimportação.

9. Jurisprudência e normas na base jurídica

Relação do bloco jurisprudencia de base_juridica.json (versão 2026-10-01b). Cada entrada traz tema, fonte, tese e onde o programa a aplica.

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Prescricao executoria - termo inicial	STF, ARE 848.107 (Tema 788), Pleno, j. 03/07/2023	O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54.
Acordao confirmatorio interrompe a prescricao	STF, HC 176.473, Pleno, Rel. Alexandre de Moraes, j. 27/04/2020, DJe 10/09/2020	Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
Progressao - reincidente generico hediondo	STJ, REsp 1.910.240 e 1.918.338 (Tema 1084), 3ª Seção, Rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 26/05/2021, DJe 31/05/2021	É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.
Progressao - reincidente generico hediondo com morte	STJ, REsp 2.012.101, 2.012.112 e 2.016.358 (Tema 1196), 3ª Seção, j. 22/05/2024	É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica.

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Progressao - 60% so para reincidente especifico	STF, ARE 1.327.963 (Tema 1169), Pleno, Rel. Gilmar Mendes, j. 16/09/2021	Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF), a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico.
Progressao - percentuais distintos por condenacao	STJ, REsp 2.037.377/SC e 2.037.447/SC (Tema 1354), 3ª Seção, Rel. Maria Marluce Caldas, j. 18/06/2026, DJEN 02/07/2026	É possível, para fins de cálculo para progressão de regime, a aplicação de percentuais distintos para cada condenação isoladamente, em uma mesma execução, reconhecendo-se a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 e a ultratividade da redação anterior do art. 112 da Lei de Execução Penal, em respeito à norma mais favorável ao executado.
Progressao - hediondo com morte e livramento (pendente no STF)	STF, RE 1.464.013 (Tema 1319), repercussão geral reconhecida em 06/09/2024 (DJe 12/09/2024); mérito pendente	Questão submetida (sem tese de mérito): possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, VI, a, da LEP (redação da Lei 13.964/2019) para garantir a progressão de regime de condenado por crime hediondo, mas sem a incidência da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. No STJ, a retroação do 50% com posterior livramento (CP, art. 83, V) é admitida (Tema 1196).
Sumula 146 STF	STF, Súmula 146 (aprovada em 13/12/1963)	A prescricao da acao penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando nao ha recurso da acusacao.
Sumula 150 STF	STF, Sumula 150	Prescreve a execucao no mesmo prazo de prescricao da acao.
Data-base - unificação de penas	STJ, REsp 1.753.509 e 1.753.512 (Tema 1006), 3ª Seção, j. 18/12/2018	A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
Data-base - termo inicial da nova progressão	STJ, REsp 1.972.187, 1.973.105, 1.973.589, 1.976.197 e 1.976.210 (Tema 1165), 3ª Seção, j. 14/08/2024, DJe 02/12/2024	A decisão que defere a progressão de regime não tem natureza constitutiva, senão declaratória. O termo inicial para a progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei 7.210, de 11/07/1984 (Lei de Execução Penal), e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão. Essa data deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. Se por último for preenchido o requisito subjetivo, independentemente da anterior implementação do requisito objetivo, será aquele (o subjetivo) o marco para fixação da data-base para efeito de nova progressão de regime.
Extinção - multa inadimplida e hipossuficiência	STJ, REsp 2.024.901 e 2.090.454 (Tema 931, revisão), 3ª Seção, j. 28/02/2024, DJe 01/03/2024	O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária. Aplicação: Aba Extinção: multa pendente é apontada. Pela tese revista, o inadimplemento não obsta a extinção ante a alegada hipossuficiência, salvo decisão motivada em sentido contrário; há julgados que, com base na ADI 7.032, exigem prova da impossibilidade (STJ, REsp 2.055.935): instruir o pedido por cautela.
Extinção - multa e ADI 7.032	STF, ADI 7.032, Pleno, Rel. Flávio Dino, j. 25/03/2024, DJe 12/04/2024	Interpretação conforme ao art. 51 do CP: cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada. Aplicação: Decisão vinculante: a extinção com multa pendente exige prova da impossibilidade de pagamento; instruir o pedido com elementos concretos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional).

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Extinção - multa: divergência a registrar	STJ, REsp 2.055.935 (5ª Turma), j. 02/09/2025, DJEN 08/09/2025	Réu assistido pela Defensoria Pública: hipossuficiência presumida - impossibilidade. Eficácia erga omnes e efeito vinculante da ADI 7.032: necessidade de comprovação da impossibilidade econômica de pagamento da multa. Aplicação: Risco a antecipar na petição: instruir com elementos (declaração de hipossuficiência, ausência de bens, remuneração do trabalho prisional).
Indulto - multa: incapacidade econômica presumida (Defensoria)	Decreto 12.338/2024, art. 12, § 2º, I; Decreto 12.790/2025, art. 12, § 2º, I	Para o indulto da pena de multa, a incapacidade econômica de quitá-la é presumida quando a pessoa é assistida pela Defensoria Pública. Aplicação: Aba Indulto: multa não é óbice e é indultável; o inciso XV do art. 9º dispensa a reparação do dano nas hipóteses do art. 12, § 2º (presunção para assistidos da Defensoria).
Indulto - inciso XV sem reparação do dano	Decreto 12.338/2024 e 12.790/2025, art. 9º, XV c/c art. 12, § 2º	Indulto a condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça que tenham reparado o dano, 'excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º'. Aplicação: Assistido da Defensoria com crime patrimonial sem VGA em cumprimento em 25/12: XV marcado como POSSÍVEL (presunção de hipossuficiência), com nota para confirmar a inexistência de reparação exigível.
Indulto - tráfico privilegiado	STJ, REsp 2.195.927 e 2.195.928 (Tema 1336), 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 05/06/2025, DJEN 10/06/2025	O indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e § 1º do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). Aplicação: Aba Indulto: só o art. 33, caput e § 1º, é impeditivo (art. 1º, XVIII, dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, de mesma redação: aplicação por analogia); §§ 2º, 3º e 4º não são.
Indulto - tráfico privilegiado (STF)	STF, RE 1.542.482 RG (Tema 1400), Pleno, j. 30/05/2025, Dje 09/06/2025	É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda. Aplicação: Reforça o Tema 1336.
Tráfico privilegiado não é hediondo	STF, Súmula Vinculante 63 (PSV 125); STF, HC 118.533, Pleno, j. 23/06/2016; STJ, Tema 600	Súmula Vinculante 63: O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) não configura crime hediondo, afastando-se a aplicação dos parâmetros mais rigorosos de progressão de regime e de livramento condicional. Aplicação: Progressão, livramento, indulto e comutação: art. 33, § 4º tratado como crime comum (LEP art. 112, § 5º).
Livramento - requisito subjetivo	STJ, REsp 1.970.217 e 1.974.104 (Tema 1161), 3ª Seção, Rel. Ribeiro Dantas, j. 24/05/2023	A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. Aplicação: Aba Livramento: faltas graves fora dos 12 meses não bloqueiam o requisito objetivo, mas são exibidas como alerta subjetivo.
Indulto/comutação - 12 meses sem falta grave (data do fato)	STJ, REsp 2.011.706/MG (Tema 1195), 3ª Seção, Rel. Og Fernandes, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025; tese retificada em EDcl (10/06/2026)	O período de 12 meses a que se refere o art. 4º, I, do Decreto n. 9.246/2017 caracteriza-se pela não ocorrência de falta grave nesse interstício, ainda que a apuração da infração disciplinar tenha sido concluída em momento posterior, desde que não configurada inércia ou mora estatal para instauração de procedimento apuratório. Aplicação: Art. 6º dos Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025: conta a data do fato da falta nos 12 meses anteriores a 25/12, ainda que a sanção seja reconhecida depois (por analogia), desde que instaurado o procedimento, sem mora estatal. Só a sanção reconhecida em juízo impede: falta pendente, regressão sem falta homologada e perda de remidos sem falta datada ficam 'a verificar'.
Falta grave - interrupção só da progressão	STJ, Súmulas 441, 534 e 535	A falta grave interrompe o prazo para a progressão (Súmula 534), mas não interrompe o do livramento condicional (Súmula 441) nem os da comutação e do indulto (Súmula 535). Aplicação: Data-base da progressão reinicia na falta (LEP art. 112, § 6º, sobre a pena remanescente); livramento e indulto não são reiniciados.

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Falta grave - efeitos sobre progressão, livramento, indulto e comutação	STJ, Súmula 441; STJ, REsp 1.364.192/RS (Tema 709), 3ª Seção, Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 12/02/2014, DJe 17/09/2014	1. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo. 2. Em se tratando de livramento condicional, não ocorre a interrupção do prazo pela prática de falta grave. Aplicação da Súmula 441/STJ. 3. Também não é interrompido automaticamente o prazo pela falta grave no que diz respeito à comutação de pena ou indulto, mas a sua concessão deverá observar o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial pelo qual foram instituídos. (O reinício sobre a pena remanescente decorre da LEP, art. 112, § 6º, incluído pela Lei 13.964/2019.) Aplicação: Reinício da contagem da progressão sobre a pena remanescente.
Falta grave - perda de dias remidos	LEP, art. 127 (Lei 12.433/2011); STF, Tema 477 (RE 1.116.485, Pleno, j. 01/03/2023); SV 9 cancelada (PSV 60, j. 26/09/2025)	LEP, art. 127: 'Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.' STF, Tema 477: '1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso. 2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal.' Aplicação: Auditoria: alerta quando a perda superar 1/3 da remição adquirida entre a falta anterior (ou o início) e a data da infração (LEP, art. 127; STJ, HC 398.850/SP).
Remição - trabalho extramuros	STJ, Súmula 562	É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Aplicação: Ficha disciplinar: períodos de trabalho externo geram remição (1 dia a cada 3 trabalhados - LEP art. 126, § 1º, II).
Livramento - reparação do dano (art. 83, IV)	CP, art. 83, IV; STJ, AgRg no HC 799.167, 5ª Turma, j. 23/03/2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.549.886, 5ª Turma, j. 18/02/2025	A reparação do dano é requisito do livramento 'salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo'. Há julgados do STJ exigindo comprovação da insuficiência financeira e, isoladamente, o pagamento da multa. Aplicação: O programa não bloqueia o livramento por reparação do dano, mas a efetiva impossibilidade não é presumida: a petição deve demonstrá-la (o STJ exige prova). A presunção do art. 12, § 2º, I, dos decretos vale só para o indulto; o Tema 931 trata da multa.
Unificação e limite de 40 anos	STF, Súmula 715	A pena unificada para atender ao limite do art. 75 do CP não é considerada para a concessão de outros benefícios. Aplicação: Frações de progressão/livramento calculadas sobre a pena total, não sobre o teto do art. 75.
Progressão antes do trânsito em julgado	STF, Súmulas 716 e 717	Admite-se a progressão de regime ou a aplicação imediata de regime menos severo antes do trânsito em julgado; a prisão especial não impede a progressão. Aplicação: Execução provisória: os marcos são calculados mesmo sem trânsito em julgado registrado (auditoria apenas informa a ausência).
Detração - custódia em outro processo	CP, art. 42; LEP, art. 111; STJ, AgRg no HC 506.413 (6ª T., 19/09/2019), HC 299.060 (5ª T., 24/05/2016) e AgRg no AREsp 2.232.271 (5ª T., 21/03/2023)	Admite-se a detração do tempo de prisão cautelar cumprido em outro processo, desde que o crime cuja pena se executa tenha sido praticado antes dessa prisão (vedada a 'conta-corrente'). Aplicação: Prescrição executória: custódia provisória de outro processo não interrompe a PPE; regra da detração registrada como alerta de auditoria.

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Indulto/comutação - hediondez aferida na data do decreto	STJ, AgRg no HC 955.700 (5ª T., 26/02/2025); AgRg no HC 1.014.986 (5ª T., 19/08/2025); AgRg no HC 1.087.914/SP (6ª T., 11/06/2026); AgRg no HC 1.076.757 (5ª T., 15/06/2026). Em sentido contrário (irretroatividade): STF, 2ª T., RHC 267.297 AgR (16/03/2026) e HC 273.296 AgR (06/08/2026); STF, decisões monocráticas: RE 1.572.734 (Fux, 10/10/2025), HC 258.516 (André Mendonça, 14/07/2025), RHC 269.076 (Cármem Lúcia, 06/03/2026); Decreto 11.846/2023), HC 271.716 (Fux, 05/05/2026), RE 1.607.670 (Cármem Lúcia, 10/06/2026); TJMS, 2ª Câmara Criminal (provimento parcial, para reanálise pelo juízo): AgExec 1602006-93.2026.8.12.0000 (Waldir Marques, 15/06/2026), 1602467-65.2026.8.12.0000 (Carlos Eduardo Contar, 03/08/2026), 1603697-45.2026.8.12.0000 (Waldir Marques, 20/08/2026). STF em sentido contrário: RHC 273.867 (Flávio Dino, monocrática de 13/07/2026) e 1ª Turma, RHC 273.867 AgR (24/08/2026): aferição na data do decreto. Seguem o STJ no TJMS: 1ª Câmara (1602236-38.2026.8.12.0000, 03/09/2026; 1602495-33.2026.8.12.0000, 29/06/2026) e 3ª Câmara (1600825-57.2026.8.12.0000, 30/03/2026; 1604099-29.2026.8.12.0000, 27/08/2026; 1602318-69.2026.8.12.0000, 28/08/2026)	Para a vedação do art. 1º, I, dos decretos (crime hediondo), o STJ afere a natureza do delito na data do decreto: roubo com arma de fogo ou com lesão grave praticado antes da Lei 13.964/2019 é impeditivo. O STF (2ª Turma e decisões monocráticas de vários ministros) e a 2ª Câmara Criminal do TJMS afastam a vedação por irretroatividade da hediondez superveniente (em sentido contrário, a 1ª Turma do STF: RHC 273.867 AgR, 24/08/2026). Aplicação: Indulto/comutação: impeditivo pela data do decreto, com a tese defensiva registrada. Progressão/livramento: frações pela data do fato (lei penal).
Perda de dias remidos - vedação do desconto em duplicidade	LEP, art. 127; STJ, HC 398.850/SP (5ª T., Rel. Joel Ilan Paciornik, j. 13/06/2017); STJ, HC 293.475/SP (5ª T., Rel. Felix Fischer, j. 21/05/2015); STJ, HC 377.088/SP (6ª T., j. 27/04/2017); TJDFT, Acórdão 1230029 (3ª T. Crim., j. 06/02/2020)	Com a perda por falta grave, a contagem da remição recomeça da data da infração: nova falta só alcança a remição adquirida depois da falta anterior homologada, e o saldo que restou da perda anterior não pode sofrer novo desconto (vedada a perda escalonada). Aplicação: Auditoria: cada perda é confrontada com a remição adquirida entre a falta anterior e a atual (limite de 1/3 dessa janela) e aponta desconto sobre remição anterior à falta anterior.
Indulto/comutação - fato posterior ao decreto	Decretos 12.338/2024 e 12.790/2025, arts. 6º, p. ú., e 7º; Decreto 11.302/2022, art. 11; STJ, HC 190.963, 5ª T., Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/06/2011; STJ, AgRg no HC 441.551, 6ª T., j. 25/09/2018; STJ, AgRg no HC 919.210, 5ª T., Rel. Joel Ilan Paciornik, j. 30/04/2025	Ofende o princípio da legalidade a decisão que nega o indulto porque cometido novo delito depois da data estipulada, uma vez que acaba por criar requisito não previsto. A condenação com trânsito posterior à data-limite não entra na soma do requisito objetivo. Aplicação: Aba Indulto: a condenação por fato posterior não é alcançada pelo decreto e segue em execução; a análise usa só as penas dos crimes anteriores. 'Fato posterior' só quando não resta crime anterior. A condenação sem trânsito, nem para a acusação, até 25/12 também fica fora da soma.

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Prescrição - crime continuado	STF, Súmula 497; STJ, HC 62.933, 5ª T., j. 20/11/2007; STJ, RHC 29.148, 5ª T., 04/10/2012 (também na executória)	Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Aplicação: Prescrição: com art. 71 no RSPE, a memória avisa que o prazo se calcula sem o acréscimo, que o RSPE não separa.
Indulto - art. 1º, XVII: violência doméstica contra a mulher	STJ, AgRg no HC 1.008.242/SC, 5ª T., j. 05/08/2025; STJ, HC 1.019.579, Rel. Rogerio Schietti Cruz, decisão monocrática, 23/09/2025	Embora o art. 129, § 13, não esteja formalmente listado, a interpretação sistemática e teleológica do decreto impõe a negativa: o inciso abrange os delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Aplicação: O programa segue a leitura do STJ. Tese defensiva, minoritária: pela literalidade, só o art. 24-A da Lei 11.340/06.
Indulto - art. 7º, p. ú.: 2/3 da pena do impeditivo	STJ, HC 1.066.254, 6ª T., Rel. Sebastião Reis Júnior, j. 18/03/2026	É necessário o cumprimento individualizado da fração de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo; a soma total das penas cumpridas não se aplica. Aplicação: Aba Indulto: 2/3 da pena do impeditivo aferidos à parte; o tempo além disso conta para os crimes não impeditivos.
Indulto - início do cumprimento	STJ, AgRg no HC 1.042.931/SP, 5ª T., j. 24/06/2026	O benefício depende do cumprimento das frações da reprimenda especificadas no respectivo decreto (caso do inciso VIII). Aplicação: Sem cumprimento em 25/12, os incisos com fração não se aplicam; o XV, que não exige fração, fica 'a verificar' (sem precedente específico).
Progressão - exame criminológico da Lei 14.843/2024	STJ, HC 950.729, 6ª T., Rel. Rogerio Schietti Cruz, j. 03/12/2024; STJ, AgRg no HC 974.282, 5ª T., Rel. Joel Ilan Paciornik, j. 30/04/2025; STJ, Súmula 439; STF, Tema 1408 (repercussão geral, mérito não localizado)	A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, aplica-se apenas a crimes cometidos após sua vigência. Aplicação: Progressão vencida com exame criminológico no RSPE: a dica pede conferir se o fato é anterior à Lei 14.843/2024.
Prescrição - pronúncia e desclassificação	STJ, Súmula 191 (3ª Seção, 25/06/1997)	A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o Tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Aplicação: Prescrição: crime do júri (ou vara do júri) com a punitiva aparente entre a denúncia e a sentença fica com a ressalva da pronúncia.
Prescrição - concurso formal	CP, art. 119; STJ, RHC 14.277, 5ª T., Rel. Jorge Scartezzini, j. 12/08/2003	Em tema de prescrição, a unidade do concurso formal de delitos se desconstitui, incidindo a extinção da punibilidade em cada um dos crimes isoladamente. Aplicação: Prescrição: com art. 70 no RSPE, a memória avisa que o prazo se calcula sem a exasperação.
Prescrição - detração não altera o prazo	STJ, AgRg no HC 967.565, 5ª T., Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/02/2025; RHC 67.403, 5ª T., 16/03/2017; AgRg no AREsp 884.674, 5ª T., 24/05/2016	Detração penal não altera o prazo prescricional. Aplicação: Executória: a custódia anterior ao trânsito não reduz a pena-base do prazo.
Indulto - trânsito para a acusação posterior à publicação (art. 2º, II)	STJ, AgRg no HC 864.086, 5ª T., Rel. Joel Ilan Paciornik, j. 18/12/2023 (Decreto 9.246/2017); TJMG, 4ª Câmara. Crim., 4465602-88.2025 (28/01/2026); em sentido contrário, TJMG, 9ª Câmara. Crim., 1294534-24.2025 (24/09/2025)	Os requisitos do indulto devem estar preenchidos na data da publicação do decreto (STJ). Em sentido contrário: o Decreto 12.338/2024 não exige o trânsito em julgado da condenação (TJMG, 9ª Câmara.). Aplicação: Sentença anterior à publicação e trânsito para a acusação só depois: o crime fica na análise, com status 'A VERIFICAR (art. 2º, II)' e as duas correntes; só a sentença posterior à publicação tira o crime da soma.
Prescrição executória - evasão com várias condenações: saldo por condenação	STJ, AgRg no REsp 2.256.555, 5ª T., Rel. Joel Ilan Paciornik, j. 15/06/2026, DJEN 18/06/2026; RHC 35.425, 5ª T., j. 07/08/2014; HC 261.866, 5ª T., j. 11/02/2014	Em caso de fuga, a prescrição da pretensão executória regula-se pelo tempo que resta da pena (CP, art. 113), a contar da evasão; havendo concurso de crimes ou execuções unificadas, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada delito isoladamente (CP, art. 119), pelo saldo remanescente de cada condenação, e não pela pena unificada. Aplicação: Prescrição executória: crime a crime, pelo saldo de cada condenação na data da evasão; a pena unificada do RSPE não regula o prazo.

Tema	Fonte	Tese / aplicação
Prescrição executória - imputação do cumprimento entre condenações (art. 76 x ordem cronológica)	STJ, AgRg no REsp 1.858.048, 5ª T., Rel. Jorge Mussi, j. 25/08/2020, DJe 09/09/2020 (art. 76 só entre espécies diferentes; reclusão segue a ordem cronológica, inclusive para a detração); TJMS, 1604723-49.2024.8.12.0000, 2ª Câ. Crim., Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 11/09/2024 (ordem cronológica na prescrição executória após evasão); TJMS, 0000230-65.2010.8.12.0007, 1ª Seção Criminal, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 26/05/2021; TJMS, 1600424-58.2026.8.12.0000, 2ª Câ. Crim., Rel. Des. Waldir Marques, j. 23/02/2026 (conferido pela ementa); STJ, HC 627.646, 5ª T., j. 23/03/2021 (registra a prevalência do critério cronológico, mas não o aplicou); divergência: STJ, AgRg no HC 1.075.773, 6ª T., Rel. Rogerio Schietti, j. 16/09/2026 (art. 76, pena mais grave primeiro; vedada a redistribuição do tempo cumprido); STJ, RHC 9.158, 5ª T., j. 16/12/1999	Entre penas da mesma espécie, o tempo cumprido (inclusive a detração) é imputado às condenações pela ordem cronológica do trânsito em julgado; o art. 76 do CP ('pena mais grave') refere-se à espécie da pena e só incide entre reclusão e detenção. Após a fuga, cada condenação prescreve pelo seu saldo (CP, arts. 112, II, 113 e 119). A 6ª Turma do STJ (AgRg no HC 1.075.773, 2026) afirmou a ordem da pena mais grave e vedou redistribuir o tempo já imputado ao título em execução na época. Aplicação: O programa imputa pela ordem cronológica do trânsito (cada dia de prisão uma vez só, com a detração e a remição no total) e mostra como hipóteses o art. 76 por espécie e a pena maior primeiro (6ª T.). A tese defensiva só aparece quando uma delas muda o desfecho a favor da defesa; quando a ordem cronológica dá prescrição e a da pena maior não, o programa avisa o argumento que o MP pode usar e a resposta. Conferir: espécie das penas no RSPE; como o SEEU imputava o tempo antes da fuga; perda de remição pela fuga (LEP, art. 127).
Prescrição executória - fuga: prazo pelo restante; detração não interfere	STJ, HC 400.704, 5ª T., j. 22/08/2017; AgRg no AREsp 571.907, 5ª T., j. 23/02/2016	A detração não interfere no prazo prescricional; com a fuga, o prazo da prescrição executória regula-se pelo tempo restante da pena (CP, art. 113), contado da evasão. Aplicação: A custódia anterior ao trânsito aparece na memória de cálculo como detração informativa; só o cumprimento posterior ao termo inicial entra no saldo da evasão.
STJ Tema 1355 (repetitivo)	STJ	Associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35): livramento condicional após 2/3 da pena (art. 44, p. ú.). Aplicação: Referência (a lista não é lida pelo cálculo).
STJ AgRg no HC 675.062 (6ª T., 03/08/2021)	STJ	Reincidente não específico em crime com violência ou grave ameaça: por analogia in bonam partem, aplica-se o percentual do primário com violência (25%). Aplicação: Auditoria: item 'a verificar' quando o SEEU aplica 30% e a reincidência pode não ser em crime violento (fatos de 23/01/2020 a 07/05/2026).
RIBUP-MS (Decreto 12.140/2006), art. 133 - reabilitação da conduta e regressão	TJMS	O prazo de reabilitação do art. 133 do RIBUP não se aplica quando a falta grave já gerou regressão de regime (bis in idem); o bom comportamento é readquirido na forma do art. 112, § 7º, da LEP. Aplicação: Ficha disciplinar: conduta má/péssima com falta recente que gerou regressão - item a verificar com a tese.

Normas

CP arts. 10, 42, 51, 63, 64, 75, 76, 82 a 90, 107 a 119; LEP arts. 50, 52, 66, 81-A, 81-B, 109, 111, 112, 117, 118, 126 a 131, 146, 192 e 193; Lei 8.072/90 (rol com datas de inclusão); Lei 11.343/06 arts. 33, § 4º, e 44; Lei 12.234/2010; Lei 12.433/2011; Lei 13.654/2018; Lei 13.964/2019; Lei 14.843/2024; Lei 14.994/2024; Lei 15.160/2025; Lei 15.358/2026; Lei 15.402/2026; decretos natalinos de 2000 a 2025 e do Dia das Mães de 2017 e 2018; Súmulas Vinculantes 26, 56 e 63.

Limites

O programa não substitui o atestado de pena nem a leitura dos autos: trabalha com o que o SEEU imprimiu. Dados que o RSPE não traz (estudo, saídas, programa de egressos, saúde, valor do bem, PAD, a imputação do tempo entre condenações) ficam sempre "a verificar". A presunção de hipossuficiência é escolha institucional da Defensoria e deve ser instruída na petição.